

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

RÉGION :

Etrie

SHERBROOKE, le 3 février 2003

DOSSIER :

173109-05-0111
184388-05-0205

DEVANT LE COMMISSAIRE :

M^e François Ranger

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Émile Provencher
Associations d’employeurs

Denis Forgues
Associations syndicales

ASSISTÉ DE L'ASSESSEURE :

Muguette Dagenais
Médecin

DOSSIER CSST :

102253739

AUDIENCE TENUE LE :

17 janvier 2003

À :

Sherbrooke

LUC POMERLEAU

PARTIE REQUÉRANTE

et

SHERKO CONSTRUCTIONS DE L’ESTRIE LTÉE

PARTIE INTÉRESSÉE

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DU TRAVAIL–ESTRIE

PARTIE INTERVENANTE

DÉCISION

Dossier 173109-05-0111

[1] Le 20 novembre 2001, monsieur Luc Pomerleau (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 9 octobre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.

[2] Par celle-ci, la CSST confirme sa décision initiale du 27 août 2001. Cette dernière donne suite à l'avis du Bureau d'évaluation médicale daté du 21 août 2001. Dans celui-ci, il est jugé que la dernière lésion professionnelle du travailleur est consolidée depuis le 26 juillet 2001 avec certaines séquelles. Ainsi, la CSST avise monsieur Pomerleau qu'il conserve le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu durant la période qui est nécessaire pour analyser sa capacité de retour au travail.

Dossier 184388-05-0205

[3] De même, le 9 mai 2002, le travailleur conteste la décision du 27 mars 2002. Cette fois, toujours à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme la décision qu'elle a adoptée le 5 novembre 2001.

[4] Au moyen de celle-ci, la CSST avise monsieur Pomerleau qu'elle considère qu'il est redevenu capable, à compter du 5 novembre 2001, d'exercer « l'emploi de chef d'équipe que vous occupiez chez votre employeur depuis 1996 ». Cependant, son droit de retour au travail étant expiré, il est spécifié qu'il conserve, durant une période maximale d'un an, le droit de recevoir son indemnité de remplacement du revenu.

[5] Lors de l'audience, le travailleur est représenté par M^e Marie-Anne Roiseux alors que Sherko constructions de l'Estrie ltée (l'employeur) l'est par monsieur Gilles Belleau. Par ailleurs, la CSST est intervenue dans le dossier et elle est représentée par M^e Hugues Magnan.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[6] Monsieur Pomerleau désire que la Commission des lésions professionnelles déclare que sa dernière lésion professionnelle n'est pas consolidée. Si cette requête est rejetée, il lui demande de reconnaître qu'il n'est pas en mesure de réintégrer son emploi habituel.

[7] Toutefois, dans l'hypothèse où la Commission des lésions professionnelles juge que la CSST n'a pas apprécié la capacité de retour du travailleur en regard du bon emploi, les parties souhaitent que le dossier soit retourné à l'organisme.

LES FAITS

[8] Monsieur Pomerleau est âgé de 54 ans et, à compter du début des années 90, il a été victime d'une série de lésions professionnelles au niveau des membres supérieurs. Par contre, il est admis que celles-ci n'ont pas entraîné d'atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles. Par conséquent, après la consolidation desdites lésions, la CSST a toujours jugé que le travailleur était capable de réintégrer les métiers qu'il exerçait, depuis plus de quinze ans, dans l'industrie de la construction. Ces emplois sont ceux de manœuvre spécialisé et de cimentier applicateur. Incidemment, il est bon d'ajouter que monsieur Pomerleau possède toujours des « cartes » de compétence pour exercer les métiers en cause.

[9] Au mois d'avril 1997, à la suite de la consolidation de sa lésion professionnelle du 1^{er} novembre 1996, l'employeur offre à monsieur Pomerleau de s'occuper de la gérance des travaux de terrassement et d'aménagement paysager qu'il doit effectuer pour la réalisation d'importants projets domiciliaires. À l'audience, son vice-président explique qu'il propose cette tâche au travailleur car il sait que celui-ci est incommodé par des problèmes aux épaules et qu'il possède les compétences requises pour l'assumer. Pour ne pas le pénaliser financièrement, monsieur Gilles Belleau ajoute qu'il est convenu de rémunérer le travailleur au salaire qu'il toucherait s'il continuait à exercer son emploi de manœuvre spécialisé. Ainsi, selon monsieur Belleau, cet arrangement s'avère une bonne solution pour garder monsieur Pomerleau au service de l'employeur. De son côté, le travailleur confirme l'essentiel des propos de monsieur Belleau et il déclare qu'il accepte sa proposition. Dans les notes évolutives de la CSST, on spécifie même ceci :

[...]

E déclarait les heures travaillées comme manœuvre jusqu'à 40 heures les autres heures étaient payées sous la table. À cet effet, T a dû rembourser à l'impôt près de 17 000 \$.

[...]

[10] Par ailleurs, il n'est pas contesté que les nouvelles fonctions de gérance de monsieur Pomerleau ne commandent pas d'efforts physiques. En effet, ses principales responsabilités consistent à embaucher et à superviser ceux qui doivent exécuter les travaux de terrassement et à effectuer des achats.

[11] Au mois de mai 1998, les travaux pour lesquels les services de gérance du travailleur étaient retenus se terminent. Or, son expérience des grands projets domiciliaires s'étant avérée plus ou moins concluante, monsieur Gilles Belleau explique que l'employeur décide d'abandonner ce secteur d'activités. Dès lors, même s'il compte une dizaine d'années de services pour lui, monsieur Belleau dit qu'il est décidé de remercier monsieur Pomerleau. Si son employeur était resté dans le secteur des vastes projets résidentiels, le travailleur présume qu'il aurait conservé son poste de superviseur de terrassement. De même, s'il avait eu besoin d'une personne pour contrôler des travaux d'application de béton, il pense aussi qu'il aurait obtenu un poste de gérance. D'ailleurs, avant sa mise à pied de mai 1998, le travailleur précise que son employeur lui avait demandé de diriger une équipe de huit travailleurs dans une usine où le revêtement de ciment devait être refait.

[12] Le 24 septembre 1998, alors qu'il est toujours en chômage, monsieur Pomerleau s'adresse à la CSST pour être reconnu victime d'une récidive, d'une rechute ou d'une aggravation de l'une de ses précédentes lésions professionnelles. Dans les mois qui suivent, la CSST refuse de l'indemniser et ses décisions sont contestées par monsieur Pomerleau. Il lui faudra attendre jusqu'au 16 janvier 2001 pour connaître l'issue de ses recours.

[13] Entre temps, des mois de juin 1999 à février 2000, le travailleur retourne occuper, pour le compte d'une autre entreprise, son métier de manœuvre spécialisé sur un vaste chantier de construction. Même s'il éprouve des difficultés à s'acquitter de ses tâches en raison des problèmes qu'il présente aux épaules, il dit que sa situation financière ne lui laisse guère le choix. En outre, durant sept semaines, à l'été 2000, il fait de même pour une autre entreprise qui œuvre dans le domaine de la maçonnerie.

[14] Le 16 janvier 2001, la Commission des lésions professionnelles entérine l'accord que l'employeur et le travailleur ont conclu pour régler le litige qui est né à la suite du refus de la CSST de reconnaître la manifestation d'une nouvelle lésion professionnelle. Dans cette décision¹, il est déclaré que monsieur Pomerleau a subi, le 24 septembre 1998, une récidive, une rechute ou une aggravation au sens de la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*² (LATMP). La CSST est donc tenue d'indemniser le travailleur en raison des tendinites qu'il a développées aux épaules en 1998.

[15] Le 2 mai 2001, compte tenu que le médecin traitant de monsieur Pomerleau estime que son état nécessite des traitements de physiothérapie pour une période indéterminée, la CSST invite le Docteur Latour à examiner le travailleur. Dans son expertise, cet orthopédiste contredit

¹ Pomerleau et Sherko *Construction de l'Estrie*, 133990-05-0003 et 133991-05-003, le 16 janvier 2001, L. Boudreault.

² L.R.Q., c. A-3.001.

l'opinion du Docteur Jacques Gauthier. Pour ce faire, il fait valoir que son examen clinique comporte peu d'anomalies. À cet égard, il note seulement des signes d'abutement aux épaules et certaines douleurs aux tests de compression. Devant ce tableau, il ne voit pas l'utilité de poursuivre des traitements. Il estime plutôt que le travailleur doit accepter le fait qu'il souffre d'un processus dégénératif qui le fragilise et qui l'expose à développer des tendinites. Par conséquent, le Docteur Latour exprime l'opinion que la lésion aux épaules du travailleur devrait être consolidée sans plus de traitement. De même, en l'absence d'ankylose, il pense qu'il n'existe pas de déficit anatomo-physiologique. Par contre, par mesures préventives, il impose certaines limitations fonctionnelles.

[16] Le 26 juillet 2001, sur l'initiative de la CSST, un membre du Bureau d'évaluation médicale examine monsieur Pomerleau. Dans son rapport du 21 août 2001, le Docteur Jean-Pierre Lacoursière écrit qu'il n'identifie pas les anomalies que le Docteur Latour avait observées au mois de mai précédent. À cet égard, cet orthopédiste constate ceci :

[...]

Lors de la présence de tendinite active au niveau des épaules, la manœuvre de Jobe est toujours positive. Cette manœuvre est totalement négative de façon bilatérale. Il n'y a aucun syndrome d'accrochage clinique à l'examen objectif d'aujourd'hui.

[...]

[17] En fait, le Docteur Lacoursière qualifie son examen clinique de « complètement dans les limites de la normale ».

[18] Dans ces circonstances, il déclare que la date de consolidation doit être fixée au jour de son examen et que les traitements qui ont été administrés jusque-là ont été suffisants. De même, il fixe le déficit anatomo-physiologique à 0 %. Enfin, il formule cette opinion :

[...]

Suite à la récurrence, rechute ou aggravation du 24 septembre 1998, et de façon préventive, monsieur Pomerleau présente les limitations fonctionnelles et ceci de façon permanente :

- éviter d'accomplir des mouvements répétitifs avec les deux membres supérieurs en position d'élévation antérieure ou d'abduction dépassant 90°;
- ne peut maintenir ses membres supérieurs en position d'élévation antérieure ou d'abduction dépassant 90° pour des périodes dépassant 5 à 10 minutes, sans devoir se reposer;
- ne peut soulever des charges dépassant 20 lbs avec les membres supérieurs en élévation antérieure ou en abduction dépassant 90°.

[...]

[19] Le 27 août 2001, la CSST entérine cet avis du Bureau d'évaluation médicale. En outre, compte tenu que des limitations fonctionnelles sont identifiées, elle avise monsieur Pomerleau qu'il a droit de recevoir des indemnités de remplacement du revenu jusqu'à ce que sa capacité d'exercer un emploi soit analysée. Cette décision est à l'origine du premier litige. Incidemment, en cours de route, on remarque que les raisons qui motivent le travailleur à contester changent. En effet, dans les notes évolutives du 27 septembre 2001, il est rapporté qu'il s'oppose parce qu'il pourrait ne pas conserver de limitations fonctionnelles. Par contre, à l'audience, il fait plutôt valoir que l'avis du Bureau d'évaluation médicale est erroné car sa lésion professionnelle du 24 septembre 1998 n'est toujours pas consolidée.

[20] Quoi qu'il en soit, le 9 octobre 2001, la CSST maintient sa décision du 27 août 2001 et ceci est suivi par la production de la première requête de monsieur Pomerleau.

[21] À cette époque, madame Manon Blais se voit aussi confier la responsabilité de déterminer si le travailleur présente un besoin de réadaptation professionnelle. Pour colliger les renseignements dont elle a besoin afin de trancher cette question, elle s'entretient avec lui et avec monsieur Gilles Belleau. On peut signaler que les données qui lui sont fournies concordent avec les déclarations des témoins.

[22] Au terme de son examen, la conseillère en réadaptation de la CSST juge que monsieur Pomerleau demeure en mesure d'occuper l'emploi de superviseur qu'il a exercé pour l'employeur du mois d'avril 1997 au mois de mai 1998. En effet, selon elle, les tâches que comportait cette responsabilité s'harmonisent avec les limitations fonctionnelles que le Bureau d'évaluation médicale a énoncées. Ainsi, comme madame Blais pense que les droits du travailleur doivent s'apprécier en fonction de ce poste, elle précise qu'elle ne juge pas utile d'étudier la situation de monsieur Pomerleau par rapport aux métiers de manœuvre spécialisé ou de cimentier applicateur. Pour motiver ce choix, elle rappelle que ce dernier n'occupait plus ces emplois lorsqu'il a été victime de sa lésion professionnelle du 24 septembre 1998.

[23] Par conséquent, le 5 novembre 2001, la CSST adresse au travailleur la décision suivante :

[...]

Monsieur,

Nous désirons vous informer qu'après avoir analysé les conséquences de votre rechute, récurrence ou aggravation du 24 septembre 1998, nous considérons que vous êtes capable, à compter du 05 novembre 2001 d'exercer l'emploi de « chef d'équipe » que vous occupiez chez votre employeur.

Le versement des indemnités de remplacement du revenu se poursuivra pour une période maximale d'un an, soit jusqu'au 04 novembre 2002, puisque le délai durant lequel vous pouviez exercer votre retour au travail est expiré et que vous êtes actuellement à la

recherche d'un emploi. Si, durant cette période, vous retournez au travail, vous devez nous en aviser dans les meilleurs délais.

[...]

[24] Comme il est insatisfait de cette décision, monsieur Pomerleau demande à la CSST de revoir sa position.

[25] Par ailleurs, en ce qui touche son état de santé, le travailleur dit qu'il reçoit des infiltrations au cours des mois de décembre 2001 et de janvier 2002. Cependant, ceci ne semble pas apaiser ses douleurs. En effet, il fait remarquer que son médecin abandonne ensuite cette modalité thérapeutique en raison du risque qu'elle comporte et non parce qu'elle lui apporte du soulagement. Malgré tout, on note que le Docteur Gauthier écrit le 13 mars 2002 ceci :

[...]

Je suis d'accord avec les limitations fonctionnelles des 2 expertises de Docteur Latour et Docteur Lacoursière. Mais je ne peux être d'accord avec l'absence de séquelle et de la suffisance des traitements puisque Monsieur Pomerleau a des séquelles fonctionnelles importantes (cf limitations fonctionnelles discutées dans les 2 expertises) et puisque Monsieur a eu amélioration avec mes infiltrations de cortisone en août et décembre 2001.

[...]

[26] Le 27 mars 2002, à la suite d'une révision administrative, la CSST confirme que le travailleur possède « la capacité de refaire son emploi de chef d'équipe ». Il s'ensuit le dépôt de la seconde requête de monsieur Pomerleau.

[27] Pour établir que le poste de chef d'équipe ne lui convient pas, il fait entendre monsieur Gérald Picard. Cette personne agit comme conseiller syndical dans le secteur de la construction. En s'appuyant sur son expérience et sur des extraits d'une convention collective (T-2), il expose qu'un « chef d'équipe » doit être en mesure d'exécuter les mêmes tâches que celles que réalisent les membres de l'équipe qu'il supervise. De plus, le travailleur dépose une liste des entrepreneurs qu'il a contactés pour obtenir un poste de superviseur dans le secteur de l'excavation (pièce T-3). Or, il dit que ces entreprises ne se sont pas montrées intéressées à ses services. Il en déduit qu'il n'a aucune chance de retrouver un « emploi de chef d'équipe » sur le marché du travail.

[28] Enfin, depuis l'automne dernier, monsieur Pomerleau raconte qu'il a recommencé à subir des traitements de physiothérapie mais que cela n'a guère soulagé les problèmes qu'il présente aux épaules.

L'AVIS DES MEMBRES

[29] En s'appuyant sur la lettre du 13 mars 2002 du Docteur Gauthier, le membre issu des associations syndicales estime que la lésion professionnelle du 24 septembre 1998 du travailleur n'est toujours pas consolidée. Pour sa part, le membre issu des associations des employeurs pense que les éléments disponibles prouvent manifestement le contraire.

[30] Quant à la capacité de retour au travail, ces membres sont d'avis que celle du travailleur devait s'apprécier en regard des emplois de manœuvre spécialisé et de cimentier applicateur car ce sont les postes que monsieur Pomerleau a occupés durant la plus grande partie de sa vie professionnelle. Par conséquent, ils estiment que le dossier doit être retourné à la CSST pour que cette dernière statue sur cette question.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[31] Dans cette affaire, il faut commencer par déterminer si la lésion professionnelle du 24 septembre 1998 était consolidée à la date qu'a proposée le Bureau d'évaluation médicale, soit le 26 juillet 2001.

[32] À cette fin, il est pertinent de signaler que la LATMP définit la notion qui nous intéresse comme suit :

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible ;

[33] Or, à la lumière des éléments disponibles, il paraît évident que les tendinites aux épaules qui ont donné lieu à la reconnaissance de l'aggravation du 24 septembre 1998 étaient consolidées à l'été 2001. En effet, rien ne contredit l'affirmation du Bureau d'évaluation médicale suivant laquelle l'examen clinique du 26 juillet 2001 du travailleur était « complètement dans les limites de la normale ». Ainsi, même s'il subsistait un phénomène douloureux à cette date, il était devenu improbable d'assister à une amélioration de son état. D'ailleurs, les traitements que monsieur Pomerleau a reçus par la suite n'ont pas amélioré sa condition. En effet, ce dernier a indiqué qu'il demeurait aux prises avec des problèmes chroniques et c'est d'ailleurs pourquoi des limitations fonctionnelles ont été identifiées.

[34] Par conséquent, malgré la lettre du Docteur Gauthier du 13 mars 2002, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la première requête du travailleur est mal fondée.

[35] Quant aux questions qui concernent le droit à l'indemnité de remplacement du revenu et la capacité de retour au travail de monsieur Pomerleau, il est opportun de rappeler ce qu'édictent les articles suivants de la LATMP :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

1985, c. 6, a. 44.

45. L'indemnité de remplacement du revenu est égale à 90 % du revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi.

1985, c. 6, a. 45.

47. Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

1985, c. 6, a. 47.

[36] De plus, en raison des limitations fonctionnelles que le Bureau d'évaluation médicale a identifiées, il est nécessaire de se souvenir que la CSST a jugé que le travailleur était éligible à des mesures de réadaptation professionnelle. En effet, c'est parce qu'elle l'a reconnu en mesure d'occuper à nouveau l'emploi de « chef d'équipe » que l'organisme a refusé de mettre en place de telles mesures. De même, c'est pour cette raison que le droit qui est prévu à l'article 47 lui a été nié.

[37] Cependant, de l'avis de la Commission des lésions professionnelles, la CSST a eu tort d'apprécier la situation du travailleur par rapport aux exigences que comportait le poste de gérant qu'il a exercé pour l'employeur du mois d'avril 1997 au mois de mai 1998.

[38] À cette fin, il est essentiel de garder à l'esprit que monsieur Pomerleau n'avait plus d'emploi lorsque sa lésion professionnelle du 24 septembre 1998 s'est manifestée. En effet, au mois de mai précédent, l'employeur l'avait remercié. Par conséquent, selon le second paragraphe de l'article 44, il s'est vu reconnaître le droit de recevoir une indemnité de remplacement du

revenu parce qu'il était devenu « *incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement* ». Au sujet de cette expression, la Cour supérieure du Québec a écrit ceci :

[...]

Le PETIT ROBERT, éd., 1991 définit le mot *habituellement* comme suit :

HABITUELLEMENT : *adv.* de (habituel). D'une manière habituelle. V. Ordinaire (d'), ordinairement. *Il est habituellement vêtu d'un complet bleu. Selon l'usage, la coutume.* Les classes se terminent habituellement en juillet . De façon très fréquente; presque toujours. V. Couramment, généralement, normalement. *Il fait habituellement plus chaud en mars.* ANT. *Accidentellement, exceptionnellement, rarement.*

Cet emploi est donc celui qui n'est pas accidentel, exceptionnel ou rare, dans le sens qu'il a un certain caractère de continuité, « de façon très fréquente; presque toujours ».

Un exemple. Lorsque le travailleur subit une blessure alors qu'il occupe un emploi de menuisier depuis dix ans, qu'il retourne au travail après sa réhabilitation, que l'entreprise ferme ses portes, qu'il vit pendant un certain temps de prestations de chômage et ensuite d'aide sociale, et qu'alors il subit une récurrence, rechute ou aggravation de sa lésion initiale, que signifient les mots incapable ou incapacité d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement, sinon l'incapacité d'exercer son emploi de menuisier, puisque c'est le seul qu'il a occupé de façon continue.

Le législateur a choisi de lier le droit à l'indemnité de celui qui n'occupait pas d'emploi, lors de la récurrence, rechute ou aggravation, à l'emploi qu'il occupait habituellement, parce que l'incapacité qui en résulte doit être déterminée en rapport avec une réalité concrète, soit celle d'un travail qui était le sien de façon habituelle.

[...]³

[39] Or, l'emploi de « chef d'équipe » qu'a considéré la CSST ne répond pas à ces caractéristiques.

[40] D'abord, on sait que cette fonction a été proposée dans un contexte bien précis. En effet, étant de retour au travail après le traitement d'une nouvelle lésion aux membres supérieurs qui n'avait toujours pas entraîné de séquelles permanentes, l'employeur a jugé bon d'offrir ce poste au travailleur pour lui éviter de solliciter ses épaules. Dès lors, cet emploi a manifestement été proposé pour accommoder monsieur Pomerleau. D'ailleurs, son mode de rémunération en dit long sur l'intention des parties.

[41] D'autre part, bien que le travailleur détenait, aux yeux de l'employeur, les compétences voulues pour assumer ces nouvelles responsabilités, il reste qu'il n'était pas titulaire d'une quelconque attestation dans ce domaine.

³ Grenier c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, C.S. District de St-François, 450-05-001017-900, 26 juin 1992, L. Daigle.

[42] Enfin, il est nécessaire de considérer que le travailleur a perdu cet emploi moins de quatorze mois après l'avoir obtenu.

[43] À l'opposé, il est acquis que monsieur Pomerleau a occupé les métiers de manœuvre spécialisé et de cimentier applicateur dans le secteur de la construction pendant plus de quinze ans avant d'accepter l'offre que l'employeur lui a faite en 1998. De même, il est prouvé qu'il possédait et possède toujours les « cartes » qui sont nécessaires pour exercer ces métiers. En d'autres mots, ses aptitudes dans ce domaine sont reconnues par les autorités compétentes. Enfin, après la perte de son emploi de « chef d'équipe », c'est vers le secteur de la construction que le travailleur s'est tourné pour gagner sa vie. En effet, on a vu qu'il s'est fait embaucher comme manœuvre spécialisé par d'autres entreprises en 1999 et 2000.

[44] Tout compte fait, il faut admettre que les besoins de réadaptation professionnelle de monsieur Pomerleau devaient s'analyser en fonction des emplois de manœuvre spécialisé et de cimentier applicateur.

[45] Les parties ayant demandé à la Commission des lésions professionnelles de laisser à la CSST le soin de se livrer à cet exercice, le dossier est donc retourné à cet organisme.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 173109-05-0111

REJETTE la requête du 20 novembre 2001 de monsieur Luc Pomerleau, le travailleur;

CONFIRME la décision rendue le 9 octobre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative.

Dossier : 184388-05-0205

ACCUEILLE la requête du 9 mai 2002 de monsieur Luc Pomerleau;

INFIRME la décision rendue le 27 mars 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que les besoins de réadaptation professionnelle de monsieur Luc Pomerleau doivent être analysés en fonction de ses emplois habituels de manœuvre spécialisé et de cimentier applicateur;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour que celle-ci procède à cette analyse;

DEMANDE, dans cet intervalle, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail d'indemniser monsieur Luc Pomerleau en lui versant l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit.

M^e François Ranger
Commissaire

C.S.D.
(M^e Marie-Anne Roiseux)
Représentante de la partie requérante

PANNETON LESSARD, AVOCATS
(M^e Hugues Magnan)
Représentant de la partie intervenante